SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1129246 - MS (2026/0391569-3)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
IMPETRANTE	:	MATEUS GIUSFREDI DA SILVA
ADVOGADOS	:	DIEGO DEMÉTRIO SIQUEIRA NEVES - MS025377
		MATEUS GIUSFREDI DA SILVA - MS030810
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE	:	WEVERTON JOSE AQUINO DENE (PRESO)
CORRÉU	:	FABIO ALVES DA SILVA
CORRÉU	:	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU	:	TALISSON CARVALHO AMARILLA
CORRÉU	:	JOSE DIEGO MARQUES PACHEGA
CORRÉU	:	JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CORRÉU	:	BRUNO LUIZ ARMADA CAPISTRANO FAGANELLO
CORRÉU	:	WILLIANS DE ALMEIDA
CORRÉU	:	EDMILSON RODRIGUES MIRANDA
CORRÉU	:	JOSE CARLOS SAMPAIO DE SOUZA
CORRÉU	:	ANTONIO GABRIEL COELHO BELO
CORRÉU	:	GUSTAVO BARAUNA CAMILO DA SILVA
CORRÉU	:	EDUARDO ARRUDA PIMENTA
CORRÉU	:	JOAO PAULO APARECIDO DOS SANTOS
CORRÉU	:	HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
CORRÉU	:	MAKSON RODORFINO DA SILVA
CORRÉU	:	RAUL VITOR DA SILVA
CORRÉU	:	JOSE APARECIDO BATASIM DA SILVA
CORRÉU	:	GILSON DE OLIVEIRA
CORRÉU	:	EMERSON DELMONES DOS SANTOS SILVA
CORRÉU	:	BRUNO DO NASCIMENTO PEREIRA
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de WEVERTON JOSÉ AQUINO DENE contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do

Edição nº 473 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 04 de novembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 05 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61173676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2026. Código de Controle do Documento: 3c1b2e16-a8b4-4dfe-ba2b-db2ff748c978

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que negou provimento ao recurso de apelação defensivo e manteve a condenação do paciente pela prática do delito previsto no art. 2º, *caput*, da Lei n. 12.850/2013, às penas de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 97 dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de demonstração de vínculo associativo estável e permanente, ao argumento de que os elementos atribuídos ao paciente revelariam apenas atuação episódica. Afirma que a pretensão deduzida não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, mas mera revaloração jurídica dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do *habeas corpus* e, caso conhecido, pela denegação da ordem.

Posteriormente, a defesa apresentou memoriais, reiterando a pretensão absolutória e sustentando, subsidiariamente, ilegalidade na dosimetria da pena.

É o relatório.

DECIDO.

De início, cumpre registrar que o *habeas corpus* não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando constatada flagrante ilegalidade.

No caso, a defesa pretende a absolvição do paciente sob o fundamento de que não teria sido demonstrado vínculo estável e permanente com a organização criminosa.

A jurisprudência desta Corte Superior admite, em situações excepcionais, a revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados pelas instâncias ordinárias, providência que não se confunde com o revolvimento do acervo fático-probatório.

A hipótese, todavia, não comporta a pretendida absolvição.

Com efeito, o Tribunal de origem registrou que o paciente integrava o núcleo responsável pela atividade de batedor de estrada, incumbido do monitoramento das rodovias e da comunicação acerca da presença de fiscalização policial, com o propósito de viabilizar o transporte de entorpecentes realizado pela organização criminosa.

Consignou, ainda, que o paciente foi abordado, juntamente com outros integrantes do grupo, em contexto reputado pelas instâncias ordinárias como relacionado à atividade de monitoramento de estrada, e que interceptação telefônica revelou a procura por WEVERTON, conhecido como "Bolinha", para entrega de valores referentes ao trabalho de olheiro ou batedor.

Registrou, por fim, que o nome do paciente constava de registro de pagamentos apreendido em poder de integrante da organização e que esses elementos foram corroborados pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela investigação.

A Corte estadual concluiu, diante desse conjunto, que o paciente aderiu voluntariamente à estrutura criminosa, não se limitando à execução ocasional de tarefa isolada.

Desconstituir tal conclusão, reconhecendo que os elementos considerados pelas instâncias ordinárias traduziriam apenas contatos episódicos, exigiria nova apreciação e valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do *habeas corpus*.

Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade quanto ao édito condenatório.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto à dosimetria.

Na primeira fase, a sentença considerou desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, valendo-se, para ambas, da quantidade de droga movimentada pela organização criminosa, bem como

de sua dimensão e poder de difusão, promovendo acréscimo de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial.

Embora o Tribunal de origem tenha mantido a valoração negativa da culpabilidade sob o fundamento de que o paciente seria elemento fundamental para o transporte de significativa quantidade de entorpecentes, não se indicou circunstância concreta e individualizada apta a demonstrar maior censurabilidade de sua conduta para além daquela inerente à própria participação que lhe foi atribuída na organização criminosa.

A função de batedor ou olheiro constituiu, no caso, precisamente um dos elementos utilizados para demonstrar a integração do paciente à estrutura criminosa, não se evidenciando fundamento autônomo suficiente para justificar, também por essa razão, o desvalor da culpabilidade.

Impõe-se, assim, o afastamento dessa vetorial.

Subsiste, entretanto, a avaliação negativa das circunstâncias do crime.

A jurisprudência desta Corte admite a valoração desfavorável dessa circunstância judicial quando a organização criminosa apresenta características concretas que ultrapassam aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal, como elevado grau de estruturação, expressivo número de integrantes, ampla divisão de tarefas, extensa atuação territorial e sofisticado aparato logístico.

Na espécie, a sentença apontou a imensa quantidade de droga transacionada pela organização criminosa, bem como sua dimensão e poder de difusão, e o Tribunal de origem, ao manter a vetorial, reconheceu a comprovada complexidade da organização em que inserido o paciente, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. São elementos que ultrapassam as circunstâncias ordinárias do tipo e conferem fundamento idôneo ao desvalor das circunstâncias do crime.

Afastada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e mantido o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima adotado pelas instâncias ordinárias, a pena-base deve ser redimensionada para 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, os 97 dias-multa fixados pela sentença correspondem ao mínimo de 10 dias-multa (art. 49 do Código Penal) acrescido de 1/8 do intervalo de 350 dias (43,75 dias) para cada uma das duas circunstâncias negativas. Afastada a culpabilidade, remanesce um único acréscimo, de modo que a multa fica redimensionada para 53 dias-multa, mantido o valor unitário fixado na origem.

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, as penas tornam-se definitivas nesses patamares.

A sentença não reconheceu antecedentes desfavoráveis nem a agravante da reincidência, de modo que o paciente é primário. Todavia, subsistindo circunstância judicial desfavorável, mostra-se idônea a manutenção do regime inicial semiaberto, ainda que a pena não exceda 4 anos (art. 33, §§ 2º, b, e 3º, do Código Penal; Súmula 719/STF).

Embora a pena redimensionada não exceda 4 anos (art. 44, I, do Código Penal), a circunstância judicial desfavorável remanescente obsta a substituição por restritivas de direitos (art. 44, III).

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, ao considerar a dosimetria devidamente motivada na culpabilidade e nas circunstâncias concretas da infração. O parecer é acolhido quanto às circunstâncias do crime, ao regime e à vedação da substituição, mas não quanto à culpabilidade, cuja valoração negativa repousa em elemento inerente à própria participação na organização.

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do *habeas corpus*. Concedo, porém, a ordem de ofício para afastar a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar as penas do paciente para 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

Edição nº 473 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 04 de novembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 05 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61173676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2026. Código de Controle do Documento: 3c1b2e16-a8b4-4dfe-ba2b-db2ff748c978

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de origem e ao Juízo da execução, para as providências cabíveis, inclusive a readequação do cálculo de pena.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 29 de outubro de 2026.

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora

Edição nº 473 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 04 de novembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 05 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61173676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2026. Código de Controle do Documento: 3c1b2e16-a8b4-4dfe-ba2b-db2ff748c978